

한 국 마 사 회 감 사 실

(통 보)

일련번호 2024-특정-20

분 야 이해충돌 방지

제 목 수의계약 체결제한 여부 점검 강화 필요

소 관 본 부 ◀본부

소 관 부 서 ▶부

내 용

1. 업무개요

우리 회는 「계약규정」 제6조에 따라 업무상 계약이 필요할 경우 수요부서가 ◆부에 계약을 의뢰하여 처리하도록 하고 있다. 다만, 같은 조 제2항에 따라 추정가격이 1억 원 이하인 용역(기술용역 중 설계·감리·안전점검 제외)계약이나, 추정가격이 2천만 원 이하의 물품제조·구매, 공사, 용역(기술용역 포함)계약인 경우에는 수요부서장이 직접 처리하도록 하고 있다.

한편, 수요부서는 「계약규정」 제9조 등에 따라 수의계약을 체결하려는 경우, ‘수의계약 체결제한 여부 확인서’를 계약 상대방으로부터 징구하고, 전자조달시스템에 등록한 뒤 사전검토 의뢰를 하여야 한다. 수요부서의 수의계약 사전검토 의뢰에 대해 ◆부는 해당 계약의 적정성, 필요서류 첨부 여부 등을 확인한 뒤 승인을 하고 있으며, ◆부의 사전검토 승인이 완료되어야만 수요부서에서는 다음 계약절차를 진행할 수 있다.

2. 관계법령(규정) 및 판단기준

우리 회 직원은 「계약규정」 제9조의3¹⁾에 따라서 수의계약 체결제한 기준에 해당하는 경우에는 수의계약을 체결하여서는 아니 된다. 그리고 계약담당자 또는 수요부서 담당자는 수의계약을 체결하려는 경우 같은 조 제2항에서 정한 ‘수의계약 체결제한 여부 확인서’를 제출 받아 해당 여부를 확인하고, 계약 품의시에 첨부하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

◆부는 수요부서가 전자조달시스템을 통해 수의계약 구매오더 입력 시, ‘수의계약 체결제한 여부 확인서’를 반드시 첨부토록 하고, 계약 상대방 구매처를 입력하면 대표자와 우리 회 재직자 또는 퇴직자를 자동으로 대조하여 인적사항이 일치할 경우 알림창이 뜨도록 시스템을 구축하여 운영하고 있다. 또한, 수요

- 1) **계약규정 제9조의3(수의계약의 제한)** ① 제9조제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 수의계약을 체결하여서는 아니된다.
1. 본회의 재직자 또는 퇴직일로부터 2년이 경과하지 않은 퇴직자가 대표이사, 이사, 감사 또는 상법 제401조의 2제1항 각 호에 해당하는 자(비영리법인의 경우 이에 준하는 자를 말한다. 이하 “임원”이라고 한다)로 근무하고 있는 사업자와 계약을 체결하려는 경우
 2. 본회의 퇴직자와 그 퇴직자의 퇴직일로부터 2년 이내 계약을 체결하려는 경우
 3. 본회의 퇴직자 모인·단체(퇴직자 모인·단체의 회원이나 자회사를 포함한다)와 계약을 체결하려는 경우
 4. 최근 5년 이내 「부패방지 및 국민권익위원회 설치 및 운영에 관한 법률」 제82조에 따른 비위면직자가 계약 상대방(법인인 경우 법인등기부등본상 대표자 또는 임원인 경우를 말한다)일 경우
 5. 「공직자의 이해충돌 방지법」 제12조에 따라 수의계약 체결이 제한되는 자와 계약을 체결하려는 경우
 6. 「국가계약법」 제27조의5에 따라 조세포탈 등을 한 자로서 유죄판결이 확정된 날부터 2년이 지나지 아니한 자와 계약체결을 하려는 경우
- ② 계약담당자 또는 수요부서 담당자는 수의계약을 체결하려는 경우에는 다음 각 호의 서류를 제출받아 제1항 각 호에 해당하는 사람이 없음을 확인하여야 한다.
1. 수의계약 체결제한 여부 확인서(별지 제3호 서식)
 2. <삭제 2022.9.3.>
 3. 조세포탈 사실없음 확인서(별지 제4호 서식)
- ③ 계약담당자는 특정인과 수의계약할 목적으로 해당 과업[공사, 용역, 물품구매(제조)]을 자의적으로 분할 발주하여서는 아니된다.
- ④ 제1항과 제2항의 적용 예외에 관한 사항은 「공직자의 이해충돌 방지법」 및 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」을 준용한다.

부서에서 입력한 구매오더는 ◆부의 ‘사전검토 승인’이 있어야만 후속 계약절차 진행이 가능하다.

◆부에서 전자조달시스템을 통해 사전검토를 실시하는 수의계약 건수 데이터를 전수 추출하여 확인한 결과, 최근 3년 간 월평균 약 670건 정도로 확인되며, ◆부는 해당 계약 건들에 대해 계약방식의 적정성, 필수서류 첨부 여부 등을 확인하여 승인하는 것으로 확인된다.

【표19】 연도별 수의계약(전자조달 시스템) 건수(2022년~2024년)

구분	2022년	2023년	2024년 11월
전체(건)	7,554	8,667	7,158
월평균(건)	630	722	651

한편, 「일상감사 시행요령」에 따라 ◆부서 또는 수요부서에서는 건당 1천만원 이상의 수의계약, 건당 1억원 이상의 경쟁입찰의 경우 일상감사를 거쳐야 하는데, 우리 회 감사정보시스템을 통하여 일상감사 의견제시 현황 데이터를 분석한 결과, 아래 [표 20]과 같이 계약 관련 감사의견 제시 건수 중 ‘수의계약 체결제한 여부 확인서’ 관련 의견 제시 건수가 여전히 발생하고 있는 것으로 확인되었다.

【표20】 수의계약 체결제한 여부 확인서 관련 의견제시 건수

구분	계약 관련 감사의견 제시건수(전체)	수의계약 체결제한 여부 확인서 관련 의견 제시건수/비중
2022년 하반기	51	17 33.3%
2023년 상반기	95	23 24.2%
2023년 하반기	46	11 23.9%
2024년 상반기	111	10 9.0%
2024년 하반기(~11월)	41	13 31.7%

또한, 일상감사 의견제시 현황 데이터 중 ‘수의계약 체결제한 여부 확인서’와 관련하여 지적된 일상감사 의견을 무작위 샘플 추출하여 살펴본 결과, 지적 유형은 재직 중인 임원 명단 기재 누락, 우리 회가 아닌 타기관 양식 첨부 등 양식 미준수, 확인 날짜 미기재, 확인서 미첨부 등으로 확인되었다.

따라서, ◆부는 수요부서 담당자들이 ‘수의계약 체결제한 여부 확인서’ 등 필요서류를 누락하지 않고, 충실히 작성할 수 있도록 사전 안내·교육 등을 정기적으로 실시하고, 전자조달시스템을 통한 수의계약 사전검토를 보다 철저히 할 필요가 있는 것으로 판단된다.

4. 관계부서 의견 및 검토결과

◆부는 수요부서의 ‘수의계약 체결제한 여부 확인서’ 검증 등 사전검토를 철저히 해야 한다는 지적에 대하여, ◆부 현원이 부족한 반면 사전검토 대상 계약이 2023년 기준 총 8,667건으로 전수 확인은 어려우나, 표본조사 등 자체 기준을 수립하여 효율적인 관리방안을 강구하겠다는 의견을 제시하였다.

또한, 향후에는 수의계약 체결한도 상향²⁾에 따른 불공정 수의계약 행위를 방지하고 수의계약 절차상 미진한 사항 보완을 위해 카드뉴스 및 교육자료 배포 등을 활용하는 방안을 검토하겠다는 의견을 제출하였다.

2) 2024. 7. 18.부 개정된 「계약규정」에 따라 수의계약 체결 가능한 금액 기준이 기존 ‘1천만 원 이하’에서 ‘2천만 원 이하’로 변경됨

5. 조치할 사항

◆부는 수요부서 담당자들이 ‘수의계약 체결제한 여부 확인서’ 등 필요서류를 누락하지 않고, 충실히 작성할 수 있도록 사전 안내·교육 등을 정기적으로 실시하고, 전자조달시스템을 통한 수의계약 사전검토를 보다 철저히 하시기 바랍니다. **【통보】**